

6. 매각결정 취소 등에 따른 공매보증금 정리 불철저

- 「압류재산 매각업무요강」 제54조(매각결정의 취소) 제2항에 따르면 매수대금의 납부 최고를 하여도 매수인이 지정된 기한까지 납부하지 아니하여 매각결정을 취소하는 경우에는
 - 매각결정 취소일에 공매보증금에서 공사의 체납처분비를 공제한 후 잔여금액은 위임관서의 체납액을 충당하고 남은 금액을 체납자에게 지급할 수 있도록 위임관서에 인계하도록 되어 있음
 - 또한, 「같은 요강」 제48조(보증금의 반환) 제1항에 따라 낙찰자에게 매각결정을 할 수 없는 경우에는 낙찰자가 납부한 보증금 등은 지체 없이 반환하도록 되어 있음
- 그런데, 감사일 현재 경기지역본부 등 6개¹⁾ 지역본부에서 압류재산 공매보증금 등 미인계 및 미반환 현황을 점검한 결과
 - 경기지역본부에서 관리중인 체납자 ○○○소유 압류재산(□□세무서, XXXX-XXXXX-XXX)을 매각하면서 2016. 8. 11. 낙찰자(○○○)를 결정하고 낙찰자에게 잔대금 납부를 최고하였음에도 낙찰자가 잔대금을 납부하지 않아
 - 2016. 9. 7. 매각결정을 취소하였으나 입찰 시 입금된 공매(입찰)보증금을 매각결정 취소일로부터 436일이 지난 2017. 11. 17.에서야 정리²⁾하는 등

1) 12개 지역본부 중 광주전남, 충북, 강원지역본부는 기 종합감사 시 조치하여 제외 하였으며, 서울서부, 서울동부, 인천지역본부는 보증금 미인계 및 미반환 사례 없어 제외

2) 공매보증금을 지연하여 반환 시 체납세액에 대한 가산금 등의 증가로 불필요한 민원이 발생할 우려가 있음

- [표 8]과 같이 경기지역본부 등 6개 지역본부에서 총 16건, 9,312 천 원에 대하여 잔대금 불납의 경우 보증금을 위임기관에 인계하고, 매각불허 및 과오납된 입찰보증금은 낙찰자에게 즉시 반환하여야 하는데도 반환 등을 하지 않고 있는 사실이 있음

[표 8] 공매보증금 미인계 및 미반환 현황

(단위 : 천 원)

구분	위임기관 (지역본부)	관리번호	체납자	발생일	공매 보증금	발생사유	미지급 대상
----	----------------	------	-----	-----	-----------	------	-----------

“ 기재 생략 ”

【조치할 사항】

- ◇ 경기지역본부장 등 6개 지역본부장은 매각결정할 수 없는 사유로 발생한 공매보증금을 위임기관(3건, 1,006천 원) 및 낙찰자(13건, 8,306천 원)에게 반환하시기 바람. (시정)